

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6967/2537

นาย สุเทพ สุรพฤกษ์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน ทรัพย์
จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

บริษัท กรุงเทพ ฯ ฐานะ กิจ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ที่จะต้องถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ต้องเป็นการโอนหรือการกระทำในระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนการโอนหรือการกระทำ และการโอนหรือการกระทำนั้นทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของลูกหนี้เสียเปรียบ ที่ว่าต้องเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนการโอนหรือการกระทำนั้นหมายความว่า เจ้าหนี้กับลูกหนี้มีนิติสัมพันธ์กันมาก่อนอันเป็นการก่อสิทธิแก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อไปได้ ขณะที่ลูกหนี้ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาขายลดตัวเงินของ ว.ต่อผู้คัดค้าน ว. ยังมีได้นำตัวเงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้านนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินจึงยังไม่เกิดขึ้น อันจะเป็นผลให้ผู้คัดค้านมีความผูกพันในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้นับแต่วันทำสัญญาค้ำประกัน การที่ลูกหนี้จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่ผู้คัดค้านในวันเดียวกัน แล้ว ว. จึงนำตัวสัญญาใช้

เงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้านและรับเงินจากผู้คัดค้านไป จึงถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็น
เจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่แล้วก่อนการจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาท ผู้ร้องไม่อาจร้องขอ
ให้เพิกถอนการจำนองที่ดินพิพาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา
115 ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จากการสอบสวนของผู้ร้องปรากฏว่าหลังจากที่โจทก์ได้ฟ้อง
ลูกหนี้ทั้งสี่ให้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้ที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่
18854 ได้นำที่ดินดังกล่าวไปจำนองไว้แก่ผู้คัดค้าน โดยขณะรับจำนองผู้คัดค้านมี
ฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่ 3 ตามสัญญาค้ำประกัน การกระทำของลูกหนี้ที่ 3 ถือ
ได้ว่าเป็นการให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น ขอให้เพิกถอนการ
จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 18854 ระหว่างลูกหนี้ที่ 3 กับผู้คัดค้าน ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ให้ผู้คัดค้านกลับคืนสู่ฐานะเดิม และไปดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน หากไม่ไปขอให้ถือเอาคำสั่งของศาลเป็นการแสดงเจตนา

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ลูกหนี้ที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
วิแพคโก้ จำกัด ได้มาติดต่อบริษัทการเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทวิแพคโก้ จำกัด ในวันที่ 27
พฤษภาคม 2531 ผู้คัดค้านได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ และวันที่ 7 มิถุนายน
2531 บริษัทวิแพคโก้ จำกัด โดยลูกหนี้ที่ 2 ได้ทำสัญญาขายลดตัวเงินกับผู้คัดค้านใน
สัญญาระบุว่าบริษัทวิแพคโก้ จำกัด จะนำตัวเงินมาขายแก่ผู้คัดค้านเป็นคราว ๆ ไม่
เกินวงเงิน 8,000,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี มีลูกหนี้ที่ 2 ที่ 3 เป็น
ผู้ค้ำประกันและลูกหนี้ที่ 3 จำนองที่ดินพิพาทเป็นหลักประกันต่อมาบริษัทวิแพคโก้
จำกัด ได้ออกตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 4,000,000 บาท มาขายแก่

ผู้คัดค้าน ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถือว่าเป็นหนี้ประธาน ส่วนการค้าประกันและ
จำนองถือว่าเป็นหนี้อุปกรณ์ หากบริษัทวิแพคโก้ จำกัด ไม่นำตัวเงินมาขายแก่ผู้
คัดค้านก็จะมีหนี้ประธานที่จะต้องชำระซึ่งจะทำให้ไม่มีหนี้อุปกรณ์ที่ต้องชำระเงิน
กัน และในกรณีเช่นนี้ผู้คัดค้านก็ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ นอกจากนี้ก่อนที่จะมีการ
จำนองที่ดินพิพาทไว้แก่ผู้คัดค้านนั้น ที่ดินพิพาทได้ติดจำนองอยู่กับนางปิยะรัตน์ลิมา
ทวีกุลหรือจิรภัทรพิมล ในต้นเงินจำนองจำนวน 4,000,000 บาทมีการเรียกดอกเบี้ย
ร้อยละ 24 ต่อปีเกินกว่าที่ปรากฏในสัญญาจำนองการที่ลูกหนี้ที่ 3 นำที่ดินพิพาทมา
จำนองแก่ผู้คัดค้านโดยเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าจึงเป็นการลดภาระดอกเบี้ยลงเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย การกระทำของลูกหนี้ที่ 3 จึงไม่เป็นการทำให้ผู้คัดค้าน
ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2531 บริษัทวิแพคโก้ จำกัด ได้ทำสัญญาขายลดตัวเงินแก่ผู้คัดค้าน โดยผู้คัดค้านได้
ตกลงให้วงเงินแก่บริษัทวิแพคโก้ จำกัด ในการขายลดตัวเงินไว้ 8,000,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ร.2 ในวันเดียวกันนั้น ลูกหนี้ที่ 3 ได้ทำสัญญา
ค้าประกันหนี้สินทุกชนิดบรรดาที่บริษัทวิแพคโก้ จำกัด เป็นหนี้ต่อผู้คัดค้านก่อนวันทำ
สัญญาหรือเป็นอยู่ในขณะทำสัญญาหรือรวมทั้งหนี้สินที่บริษัทวิแพคโก้ จำกัด จะได้
เป็นหนี้ต่อผู้คัดค้านหลังจากวันทำสัญญาเป็นต้นไป ซึ่งได้ทำเมื่อโจทก์ฟ้องลูกหนี้ที่ 3

ให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จากนั้นลูกหนี้ที่ 3 ได้นำที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 18854 ของตนไปจำนองไว้แก่ผู้คัดค้านเพื่อเป็นประกันหนี้ของบริษัทวิแพคโก้ จำกัด ครั้นวันที่ 8 และวันที่ 10 มิถุนายน 2531 บริษัทวิแพคโก้ จำกัด ได้นำตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ ฉบับละ 4,000,000 บาท มาขายลดให้แก่ผู้คัดค้านและรับเงินจากผู้คัดค้านไป ทั้งสองครั้งในวันเดียวกันกับที่นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดดังกล่าวปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าจะเพิกถอนการจำนองที่ดินพิพาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ได้หรือไม่ เห็นว่า การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ที่จะต้องถูกเพิกถอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 นั้น ต้องเป็นการโอนหรือการกระทำในระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนการโอนหรือการกระทำ และการโอนหรือการกระทำนั้นทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของลูกหนี้เสียเปรียบ ที่ว่าต้องเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก่อนการโอนหรือการกระทำนั้นหมายความว่า เจ้าหนี้กับลูกหนี้นั้นมีนิติสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วอันเป็นการก่อกำเนิดแก่เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อไปได้ สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะที่ลูกหนี้ที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาขายลดตัวเงิน บริษัทวิแพคโก้ จำกัด ยังมีนำตัวเงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้าน หนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินจึงยังไม่เกิดขึ้น อันจะเป็นผลให้ผู้คัดค้านมีความผูกพันในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่ 3 นับแต่วันทำสัญญาค้ำประกัน ดังนั้นการที่ลูกหนี้ที่ 3 ได้จดทะเบียนโอนจำนองที่ดินพิพาทจากนางปิยะรัตน์ สิมะทวีกุล ผู้รับจำนองคนก่อนในวันที่ 8 มิถุนายน 2531 และจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่ผู้คัดค้านในวันเดียวกัน แล้วบริษัทวิแพคโก้ จำกัด จึงนำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดให้แก่ผู้คัดค้านและรับเงินจากผู้คัดค้านไปจึงถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่ 3 อยู่แล้วก่อนการจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาท ผู้ร้องไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการจำนองที่ดินพิพาทรายนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ได้ เมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วปัญหาอื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชรโรจน์-สะสม สิริเจริญสุข-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>